

1500668-04.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2060424/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 10355799 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

1295/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2060424 - 1ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500668-04.2020.8.26.0548 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500668-04.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2060424/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 10355799 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO,

1295/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2060424 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS,

1295/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SOUZA DO CARMO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

DIEGO SOUZA DE CARMO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, isso porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito que, no dia 04 de março de 2020, por volta das 11:00 horas, na rua Luís Pereira de Lima, 98, DIC 6, nesta cidade e comarca, DIEGO SOUZA DE CARMO, qualificado às fls. 29, guardava, trazia consigo, para fins de traficância, a quantia de 20,56g (vinte gramas e cinquenta e seis decigramas) de cocaína acondicionadas em 53 microtubos do tipo eppendorf; a quantia de 1,82g (um grama e

oitenta e dois decigramas) de cocaína acondicionadas em 04 microtubos do tipo eppendorf; a quantia de 1,87 (um grama e oitenta e sete decigramas) de cocaína na forma de crack, acondicionadas em 13 microtubos do tipo eppendorf; a quantia de 8,22 (oito gramas e vinte e dois decigramas) de maconha, acondicionadas em 11 invólucros de plástico; 85,4 (oitenta e cinco gramas e noventa e quatro decigramas) de maconha, acondicionadas em 122 invólucros de plástico- auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 55/58-drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Antecedentes criminais às fls. 05/06.

Flagrante formalmente em ordem, mas ausentes os requisitos do artigo 312, CPP, foi concedida liberdade provisória ao averiguado cumulada com a medida cautelar de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades (fls. 38/39).

Notificado, apresentou Defesa Prévia propondo provar sua inocência no curso da instrução processual e arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia (fls. 89/90).

Decisão recebendo a denúncia em 21 de maio de 2020, conforme se extrai de fls. 91/92.

À fl.111, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do réu, o qual, em liberdade provisória, teria voltado a delinquir em crime da mesma espécie (fls. 103/107). A pretensão Ministerial foi deferida pelo juízo às fls. 112/113.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e o réu, interrogado.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defensoria pleiteia pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da modalidade privilegiada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Passo, desde logo, ao exame do mérito.

A pretensão punitiva do Estado requer a conjugação de dois elementos: a materialidade (prova da existência do crime) e a prova segura da autoria.

A materialidade vem atestada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 09; boletim de ocorrência de fls. 16/18; auto de apreensão de fls. 19/20 e; laudo de fls. 55/58.

Em relação à autoria, a prova é sensível e gera dúvida razoável apta a absolver o acusado. vejamos:

O réu, ouvido em juízo, nega os fatos. Disse que foi até o local para comprar o entorpecente dos outros dois agentes no local. Disse que foi agredido durante a abordagem, momento em que um dos policiais lhe desferiu um chute na perna, o que resta atestado pelo laudo de fls. 44/45.

Ressalta-se que a abordagem foi filmada, com cortes em momentos específicos, tal como a apreensão da droga, que somente aparece quando desenterrada do terreno supostamente indicado pelo réu. Em que pese os policiais alegarem a confissão informal, o que se depreende do vídeo acostado aos autos é que o acusado segue afirmando ser usuário, negando constantemente a prática do tráfico.

Ressalto que não se nega a importância do trabalho da polícia, bem como não se nega a presunção de legitimidade e veracidade de seus atos. Esta, por outra via, cuida de presunção iuris tantum, admitindo prova em contrário, como no caso dos autos.

Diante disto, afasto o valor da prova testemunhal dos policiais diante da evidente contradição entre os depoimentos apresentados.

O volume de ocorrências e combate ao tráfico justificam a não responsabilização dos policiais no caso concreto, motivo pelo qual deixo de oficiar o superior hierárquico dos agentes, não incidindo qualquer penalidade da Lei 13.869/19.

Assim, diante da fragilidade da prova oral colhida, atestada pela divergência na oitiva dos policiais, bem como a negativa de autoria do réu, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido e ABSOLVO DIEGO SOUZA DE CARMO pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, VII, CPP.

Expeça-se alvará de soltura

Campinas, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA